



PUTUSAN

Nomor 6393 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CAHYO PURNOMO, bertempat tinggal di Jalan Arjuna 12, Nomor 04, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sehatno Samiadoen, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK), beralamat di Komplek Griya Ulin Permai, Blok CC, Nomor 27, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

I. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR CABANG MARABAHAN, berkedudukan di Jalan Lima Desember, Nomor 63, Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, 70511, yang diwakili oleh Syafril Haryo Septiadi, selaku Pimpinan Cabang pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Marabahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ujang Rukman, selaku *Manager Regional Legal Team Regional Office* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Banjarmasin dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Banjarmasin dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Marabahan, beralamat di Jalan Lima Desember, Nomor 63, Marabahan Kota,

Halaman 1 of 9 hal. Put. Nomor 6393 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, 70511, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023;

Termohon Kasasi I;

II. KEMENTERIAN KEUANGAN RI, C.Q. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA, C.Q. KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN, C.Q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan Pramuka, Nomor 7, Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Eny Susanti, selaku Plh. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Hari Widodo, S.H., M.Hum., selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah, beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 7, Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023;

Termohon Kasasi II;

D a n :

I. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, C.Q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN, C.Q. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan Pramuka, Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Ahmad Yanuari, S.H., M.H., selaku Kepala

Halaman 2 of 9 hal. Put. Nomor 6393 K/Pdt/2024



Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masrofah, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan Pramuka/Tirta Dharma-Kompleks PDAM Banjarmasin, Banjarmasin 70249, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023;
Turut Termohon Kasasi I;

II. **SITI ZALEHA**, Notaris di Barito Kuala, beralamat di Jalan Trans Kalimantan, Nomor 73, Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
Turut Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Marabahan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II melelang objek milik Penggugat berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 150 m², sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5834/Pemurus Dalam, Surat Ukur Nomor 300/PEDA/2006, tanggal 31 Juli 2006, yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Cahyo Purnomo, Sarjana Teknik, melalui Tergugat II di bawah harga umum/harga pasar, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena tanpa adanya izin/kuasa/kesepakatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk melakukan lelang atas objek milik

Halaman 3 of 9 hal. Put. Nomor 6393 K/Pdt/2024



Penggugat;

4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) jaminan Penggugat yaitu:

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 150 m², sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5834/Pemurus Dalam, Surat Ukur Nomor 300/PEDA/2006, tanggal 31 Juli 2006, yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Cahyo Purnomo, Sarjana Teknik;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 150 m², sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5839/Pemurus Dalam, Surat Ukur Nomor 305/PEDA/2006, tanggal 31 Juli 2006, yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Cahyo Purnomo, Sarjana Teknik;

5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian secara imateriel kepada Penggugat mengalami banyak penderitaan mental/psikis karena sudah merasa dikecewakan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, yang demikian telah berdampak pada kerugian imateriel yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat, berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari akibat keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan blokir sertifikat hak milik sebagai berikut:

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 150 m², sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5834/Pemurus Dalam, Surat Ukur Nomor 300/PEDA/2006, tanggal 31 Juli 2006, yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Cahyo Purnomo,

Halaman 4 of 9 hal. Put. Nomor 6393 K/Pdt/2024



Sarjana Teknik;

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 150 m², sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5839/Pemurus Dalam, Surat Ukur Nomor 305/PEDA/2006, tanggal 31 Juli 2006, yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Cahyo Purnomo, Sarjana Teknik;

8. Menghukum Turut Tergugat I untuk mematuhi isi putusan perkara *a quo*;
9. Menghukum Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan perkara *a quo*;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya, meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya lainnya;
11. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- *Legal standing* Penggugat tidak jelas dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;
- Gugatan yang diajukan penggugat prematur (*exceptie delatoire*);
- Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Marabahan telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrh., tanggal 21 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 of 9 hal. Put. Nomor 6393 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan memberikan Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT BJM., tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/PDT/2024/PT BJM jo. Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrh., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 29/PDT/2024/PT Bjm., tanggal 23 April 2024;

Halaman 6 of 9 hal. Put. Nomor 6393 K/Pdt/2024



3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri Marabahan maupun Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi I masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Mei 2024, 22 Mei 2024, 27 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2024 dan jawaban Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi I masing-masing yang diterima 28 Mei 2024, 22 Mei 2024, 27 Mei 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas mendalilkan perbuatan melawan hukum Para Tergugat karena melakukan lelang di bawah harga umum dan telah menetapkan harga limit sendiri mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak kabur/tidak jelas;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat dengan Tergugat I telah bersepakat melakukan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, atas perjanjian kredit tersebut Penggugat sebagai debitur telah wanprestasi karena tidak membayar utangnya kepada Tergugat I sebagaimana yang diperjanjikan meskipun Tergugat I telah memberikan peringatan/somasi, sehingga menjadi hak Tergugat I melalui Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan lelang atas jaminan hak tanggungan untuk pelunasan pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat I, demikian pula mengenai nilai limit objek lelang, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut melalui alat-alat bukti sah sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CAHYO PURNOMO, tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 29/PDT/2024/PT BJM., tanggal 23 April 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrh., tanggal 21 Februari 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi adalah pihak yang senyatanya kalah dimana gugatan Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CAHYO PURNOMO**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 29/PDT/2024/PT BJM., tanggal 23 April 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrh., tanggal 21 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 of 9 hal. Put. Nomor 6393 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 of 9 hal. Put. Nomor 6393 K/Pdt/2024